

TRIBUNALE DI MODENA

Ricorso per ingiunzione di pagamento

(artt. 633 e seguenti c.p.c.)

Ricorrente: Laura Benassi (C.F. BNSLRA55M50F257W), residente in Modena, Via dei Glicini 7, difesa dall'Avv. Marco Dini (C.F. DNIMRC80H03F257B), PEC marco.dini@pec-avvocati.example, per procura allegata, con domicilio eletto presso lo Studio Meridiana, Via delle Meridiane 12, Modena.

Debitore: Paolo Ghirardini (C.F. GHRPLA79T21F257H), residente in Modena, Via della Ghiara 19, interno 4.

1. I fatti

Con contratto del 1° marzo 2020, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Benassi ha concesso in locazione a Ghirardini l'appartamento di Via della Ghiara 19, interno 4, per un canone mensile di euro 600,00, da pagare entro il giorno 5 di ogni mese.

Il conduttore non ha pagato i canoni da gennaio a giugno 2022: sei mensilità, per un totale di euro 3.600,00. Il sollecito del 10 marzo 2022 e la diffida del 2 maggio 2022 sono rimasti senza risposta.

2. Il credito e la prova scritta

Il credito è certo, liquido ed esigibile. Lo provano il contratto di locazione registrato, che fissa canone e scadenze, e la diffida ricevuta dal conduttore (art. 633 c.p.c.).

3. Gli interessi

Sono dovuti gli interessi legali sulle singole mensilità dalla rispettiva scadenza (artt. 1224 e 1282 c.c.).

4. Conclusioni

Si chiede al Tribunale di ingiungere a Paolo Ghirardini il pagamento, entro quaranta giorni dalla notifica, di euro 3.600,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e spese del procedimento.

Valore della causa ai fini del contributo unificato (art. 14 D.P.R. 115/2002): euro 3.600,00.

Documenti:

1. contratto di locazione registrato;
2. sollecito del 10.03.2022;
3. diffida del 2.05.2022 con ricevuta.

Modena, 11 maggio 2022

Avv. Marco Dini